

1500158-58.2021.8.26.0094

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAROLINA NUNES VIEIRA

Comarca: Brodowski

Foro: Foro de Brodowski

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2139571/2021 - DEL.POL.BRODOWSKI, 12686539 - DEL.POL.BRODOWSKI, 1061/20/404 -
DEL.POL.BRODOWSKI, 2139571 - DEL.POL.BRODOWSKI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DEIVID WILLIAN PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Brodowski

Foro de Brodowski

Vara Única

Av. Papa João XXIII, 1550, Brodowski-SP - cep 14340-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500158-58.2021.8.26.0094 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500158-58.2021.8.26.0094

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2139571/2021 - DEL.POL.BRODOWSKI, 12686539 - DEL.POL.BRODOWSKI, 1061/20/404 -
DEL.POL.BRODOWSKI, 2139571 - DEL.POL.BRODOWSKI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DEIVID WILLIAN PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA NUNES VIEIRA

DEIVID WILLIAN PEREIRA foi denunciado como incurso no artigo 33 da Lei nº
11.343/2006 c.c. art. 61, II, "j", do Código Penal, porque, nas condições de tempo,

lugar e modos descritos na denúncia, durante período de calamidade pública (COVID-19), traria consigo, para fins de comércio ilícito, substâncias entorpecentes descritas na inicial, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi citado e notificado (fl. 55) e apresentou defesa prévia (fls. 61/62). A denúncia foi recebida no dia 04 de março de 2022 (fl. 63/65).

No curso da instrução processual, foi colhida prova oral, sendo o réu interrogado ao final. Em sede de alegações finais, a acusação e a defesa postularam a absolvição por falta de provas.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

A materialidade se encontra comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), auto de exibição e apreensão (fls. 06), exame químico toxicológico (fls. 09/10), relatório de investigação (fls. 11/13), e demais provas colacionadas nos autos. Igual sorte não revela a autoria.

A testemunha de acusação Antonio Donizete de Brito, avô do réu, esclareceu que no dia dos fatos a polícia militar estava fazendo uma busca por drogas na rua onde mora, ocasião em que os policiais solicitaram entrar em sua residência para verificar a existência de substâncias ilícitas. Em sequência, após permitir a entrada dos milicianos, foram encontradas por eles algumas drogas, no fundo da garagem do carro, no chão, em cima de um piso, não pertencendo-lhe. Um rapaz passou e disse que teria visto seu neto David saindo correndo, quando percebeu a presença dos policiais, e acredita que o réu tenha escondido as drogas em sua casa, porque tinha muito envolvimento com drogas, foi internado na Febem, mas agora está trabalhando em Ribeirão Preto. Antes dos fatos, o réu frequentava muito sua casa, o que cessou depois dessa ocorrência. No dia dos fatos, ele estava em Brodowski. Antes, ele esteve trabalhando em Leme.

A testemunha de defesa Maria de Fátima, avó do réu, disse que a droga fora localizada sobre um monte de piso. O portão estava quebrado. Seu neto, ora acusado, não estava na cidade no dia da apreensão. Estava trabalhando em Leme. Voltou por causa dos fatos e seu esposo falou com ele, mas ele negou a propriedade da droga. Seu marido, depois que seu neto foi para a fundação casa, não gostava mais que ele fosse a sua casa. Ele ia poucas vezes. Depois desses fatos, não foi mais.

O miliciano Cleverson Lima Alves Garcia, na fase policial, ouvido na qualidade de testemunha de acusação, esclareceu que nos dia dos fatos, durante uma busca e apreensão, com a ajuda do cão farejador, foi detectado um odor vindo do local dos fatos, ocasião em que a polícia militar solicitou a entrada no imóvel. Em sequência, o proprietário da residência autorizou a entrada da equipe policial, sendo encontrado na entrada, próximo ao muro que divide o local e o imóvel vizinho, 21 porções de uma substância similar à maconha fracionadas e embaladas para o comércio, além de 9 pinos eppendorfs contendo em seu interior um pó branco parecido com cocaína. Quando foi questionado, a testemunha e proprietário do imóvel afirmou não ter conhecimento das substâncias encontradas, além disso relatou que as mesmas provavelmente pertenceriam a seu neto, o acusado Deivid.

Com efeito, a par da localização da droga, não há qualquer elemento de prova que faça liame entre ela e a pessoa do réu. Nenhum testemunha viu o réu pelo local dos fatos. Ademais, conforme relato da avó, o portão estava quebrado e o local é conhecido ponto de tráfico (rua Jose Aleixo da Silva Passos).

Desta forma, in dubio pro reo, a absolvição é medida de rigor.

ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão estatal para ABSOLVER DEIVID

WILLIAN PEREIRA, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Não havendo interesse em recurso, certifique-se o trânsito em julgado, proceda a serventia às expedições necessárias e arquivem-se.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Brodowski, 15 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA